

0002003-35.2017.8.26.0291

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: JULIANA FRANCINI DOS REIS COSTA

Comarca: Jaboticabal

Foro: Foro de Jaboticabal

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 28/01/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial (Flagrante), Boletim de Ocorrência - 63/2017 - 1º Distrito

Policial de Jaboticabal, 96/2017 - 1º Distrito Policial de Jaboticabal

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Renan de Oliveira

Juiz de Direito: Dr. JULIANA FRANCINI DOS REIS COSTA

Vistos.

Trata-se de ação penal ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Jaboticabal

Foro de Jaboticabal

Vara Criminal

Praça do Café, s/nº, Jaboticabal-SP - cep 14870-230

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0002003-35.2017.8.26.0291

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial (Flagrante), Boletim de Ocorrência - 63/2017 - 1º Distrito

Policial de Jaboticabal, 96/2017 - 1º Distrito Policial de Jaboticabal

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Renan de Oliveira

Juiz de Direito: Dr. JULIANA FRANCINI DOS REIS COSTA

Vistos.

Trata-se de ação penal que o Ministério Público moveu contra Renan de Oliveira, condenado pela prática do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006, a 5 (cinco) anos, 2 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 521 (quinhentos e

vinte e um) dias-multa.

Houve apelação, e o V; Acórdão prolatado reduziu a pena para para 01 ano e 08 meses de reclusão, no regime aberto, além do pagamento de 166 dias-multa, pena corporal substituída por duas restritivas de direitos.

O MP opinou (pág. 429) pela decretação da prescrição da pretensão executória da pena de multa imposta ao Sentenciado, nos termos do artigo 107, IV, do CPP, uma vez que a condenação definitiva não supera um ano e oito meses, tendo a sentença condenatória transitado em julgado para a acusação 05.11.2018 (pg. 335). Atentou, ainda, para a circunstância do condenado, à época dos fatos ter menos de vinte e um anos.

É a síntese do necessário.

DECIDO.

A análise do feito faz vislumbrar que decorreu lapso superior a dois anos desde o cometimento do delito. Assim, uma vez operada a decadência, de rigor a extinção da punibilidade por esse motivo.

Ante o exposto, julgo extinta a punibilidade de RENAN DE OLIVEIRA, com fundamento no artigo 107, inciso IV do Código Penal.

Proceda-se às averbações e comunicações necessárias. Após, nada sendo requerido, arquivem-se.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Jaboticabal, 27 de janeiro de 2022

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA